

0030406-29.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

VALDIR RODRIGUES SOARES

Melhor compulsando os autos, verifico que os fatos ocorreram em 03/11/2014, conforme narra a exordial acusatória. A denúncia fora recebida em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0030406-29.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0030406-29.2015.8.26.0050 - controle nº 2028-14-A

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

VALDIR RODRIGUES SOARES

Melhor compulsando os autos, verifico que os fatos ocorreram em 03/11/2014, conforme narra a exordial acusatória. A denúncia fora recebida em 10/12/2014 (fls. 51), interrompendo, dessa forma, o curso da prescrição, reiniciando-se a contagem a partir dessa data.

Ato seguinte, o réu foi validamente citado a fls. 57/59, sendo-lhe oferecido o benefício da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9099/95, em 26/01/2015 (fls. 76). No entanto, conforme certidão de fls. 118, o réu deixou de comparecer em cartório para assinatura do Termo de Comparecimento, tampouco justificou referidas ausências, e houve a revogação da suspensão condicional do processo em 13/08/2015 (fls. 122), retomando-se, assim, o curso do processo e da prescrição.

Posteriormente, por equívoco, haja vista que já havia nos autos citação pessoal e não tendo sido localizado para intimação pessoal, o acusado foi citado por edital e o processo, erroneamente, foi suspenso pela revelia, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 07/12/2015 (fls. 139).

Neste passo, em razão dos vícios, ora listados, presentes nas formalidades essenciais para a produção do ato, declaro nula a indigitada decisão de pág. 139, desde a data da sua expedição, restando, pois, desconstituídos os efeitos jurídicos

que dela decorreram, mormente, a suspensão do processo e do prazo prescricional. Com efeito, tendo-se em vista o deliberado no parágrafo anterior (anulação da decisão que suspendeu o curso da prescrição), desde a data da decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo (13/08/2015), até a presente data, já se passaram mais do que sete anos, mormente somando-se esse prazo com o do recebimento da denúncia ao início da suspensão do processo na forma do artigo 89, da Lei 9.099/95 (mais do que um mês).

Ademais, o réu Valdir é acusado de incorrer nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal.

Demais disso, é primário e de bons antecedentes, como se verifica de sua folha pregressa. A pena mínima para o delito de furto simples é de um ano de reclusão. Ora, sendo o réu primário, não haveria, em princípio, motivo para que sua pena fosse exasperada além do mínimo, até porque o caso em tela não mostra ser mais grave do que o padrão para a espécie. Ainda que o fosse, e mesmo dobrando-se a punição, o que já seria situação de exasperação abusiva de sanção, a reprimenda não passaria de dois anos.

É sabido que penas até dois anos prescrevem em quatro anos, e tal período, já transcorreu desde a retomada do prazo prescricional (13/08/2015) até a presente data.

Não há, pois, justa causa para o seguimento da presente ação penal, o que violaria o princípio de economia processual. Dessa forma julgo Extinto o feito sem julgamento de mérito, por falta de justa causa, consubstanciada na ausência de interesse de agir (prescrição virtual), para o réu Valdir Rodrigues Soares, nos termos, tomando-se analogamente, do art. 485 inciso VI, do C.P.C. , além do artigo 395, inciso III, do C.P.P. PIC.